DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 04-2024-APS-CA-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Empresa de Ingeniería de la Construcción MEGACONST E.I.R.L

Demandado : Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – Prider

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Adolfo Alonso Pulgar Soarez – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Pagos.

FECHA DE SOLICITUD : 26 de enero de 2024.

FECHA DE INSTALACION : 01 de abril de 2024.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 24 de octubre de 2024.

ESCRITOS POST LAUDO : Interpretación de Laudo

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
24 OCT 2024
Nº de Registro: 377 Nº de Folios: 27
Hora: 12:55 Firma: SH
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

ARBITRAJE DE DERECHO

EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L.

y

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)

Expediente 04-2024-APS-CARD-CECARD/AYA

LAUDO FINAL

---

24 de octubre de 2024

Árbitro Único

Adolfo Alonso Pulgar Soarez

Secretaria Arbitral

Katherine Sheyla Flores Martínez

Tabla de Contenido

I. Marco introductorio 4
1.1. Identificación de las Partes, sus representantes y abogados 4
1.2. Sometimiento a arbitraje 4
II. Lugar, sede y tipo de arbitraje 5
III. Historia procesal 5
3.1 Instalación del Tribunal Arbitral 5
3.2 Costos arbitrales 6
3.3 Registro en el SEACE y en el Sistema de Declaraciones Juradas 6
3.4 Demanda 6
3.5 Contestación de demanda y excepción de caducidad 7
3.6 Absolución de excepción de caducidad 7
3.7 Laudo parcial sobre la excepción de caducidad 7
3.8 Medios probatorios 8
3.9 Audiencia Única 9
3.10 Excepción de incompetencia formulada por la Entidad en Audiencia Única 9
3.11 Alegatos finales escritos 10
3.12 Plazo para laudar 10
IV. Cuestiones preliminares 10
V. Materias controvertidas 11
VI. Normativa aplicable 12
VII. Análisis y valoración probatoria 13
Primer punto controvertido 13
Segundo punto controvertido 13
Argumentos del Contratista 13
Argumentos de la Entidad 15
Análisis y valoración probatoria del Árbitro Único 16
Tercer punto controvertido 24
Argumentos del Contratista 24
Argumentos de la Entidad 25
Análisis y valoración probatoria del Árbitro Único 25
VIII. Decisión 27

Glosario de Términos

En el presente Laudo se emplean los términos y definiciones siguientes.

Centro de Arbitraje	Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.
Contrato	Contrato Nro. 466-2018-GRA-PRIDER/DG firmado por las Partes el 21 de diciembre de 2018.
Demandante o Contratista	EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L.
Demandado o Entidad	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER).
LCE	Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley Nro. 30225, modificada por Decreto Legislativo Nro. 1341.
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Partes	EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. y el PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER.
Reglamento de Arbitraje del Centro	Reglamento de Arbitraje del Centro de arbitraje y Resolución de Disputas CECARD, modificado y aprobado mediante sesión de Consejo Superior de Arbitraje de fecha 20 de abril de 2023.
Reglas de las Actuaciones Arbitrales	Las Reglas de las Actuaciones Arbitrales propuestas en el Acta de Fijación de Reglas en la Decisión Nro. 1 del 01 de abril de 2024, quedaron como definitivas mediante la Decisión Nro. 3 del 24 de abril de 2024.
Servicio	Servicio de perforación y voladura de roca, a todo costo, para la obra: "Construcción del sistema de riego Pampas del distrito de Luis Carranza, provincia La Mar-Ayacucho".
RLCE	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nro. 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo Nro. 056-2017-EF.
Tribunal Arbitral o Árbitro Único	Adolfo Alonso Pulgar Soarez.
SEACE	Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

DECISIÓN Nro. 12

I. Marco introductorio

En Ayacucho, el 24 de octubre de 2024 se emite el presente Laudo Final en el proceso arbitral iniciado ante el Centro de Arbitraje por la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. contra el PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER).

1.1. Identificación de las Partes, sus representantes y abogados

EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. con RUC Nro. 20494825580 representado por la señora Débora Parodi Yupanqui y el abogado Juan Carlos Palomino Castillo.

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER) con RUC Nro. 20494642078, representado por el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, señor Víctor Oriundo Medina y el abogado Jean Carlos Cuya Tueros.

1.2. Sometimiento a arbitraje

El 21 de diciembre de 2018, el Contratista y la Entidad suscribieron el Contrato, en cuya cláusula décimo cuarta acordaron que las controversias que surjan entre ellas durante su ejecución se resolverán mediante trato directo y de no lograrse un acuerdo, se someterá a conciliación. Y de persistir la controversia, las Partes se someterán a los órganos jurisdiccionales del distrito judicial donde se ubique la sede del PRIDER, tal como consta en la captura de pantalla que sigue.

> **CLAUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
> - **EL PRIDER** y **EL CONTRATISTA**, ante cualquier controversia que surja, procurarán resolverla a través del trato directo según las reglas de la buena fe y común intención, procurando para el efecto la máxima colaboración para la solución de las diferencias.
> - De no lograse la solución de la controversia, se someterán a los mecanismos de resolución de conflictos (conciliación)
> - De persistir la controversia las partes se someterán a los órganos jurisdiccionales del distrito judicial donde se ubique la sede de EL PRIDER.

Al respecto, cabe indicar que, la Entidad no se opuso a la solicitud de arbitraje y tampoco presentó una excepción de incompetencia en la primera oportunidad de su intervención. La Entidad, luego de notificada con la demanda, la contestó y formuló una excepción de caducidad. De tal manera que, la Entidad validó que la presente controversia sea resuelta en este arbitraje, sometiéndose a éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 41 del Decreto Legislativo Nro. 1071, relativo a que las excepciones de incompetencia deben ser formuladas en la primera oportunidad de intervención del demandado y si no se plantean oportunamente, se entiende que el demandado ha renunciado a oponer la falta de convenio arbitral y renunciado a su derecho de plantear una excepción de incompetencia por falta de convenio arbitral.

La norma antes referida establece que: *"Las excepciones u objeciones deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el hecho de haber nombrado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción u objeción basada en que el tribunal arbitral ha excedido el ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto como sea planteada durante las actuaciones arbitrales, la materia que supuestamente exceda su competencia. El tribunal arbitral sólo podrá admitir excepciones u objeciones planteadas con posterioridad si la demora resulta justificada. El tribunal arbitral podrá considerar, sin embargo, estos temas por iniciativa propia, en cualquier momento" (Subrayado Agregado).*

Asimismo, cabe indicar que, en el numeral 182.2 del artículo 182 del RLCE se establece que, las controversias referidas al incumplimiento al pago final, como la del presente caso, son resueltas mediante conciliación o arbitraje; por lo que hay marco legal habilitante sobre la materia obejtiva que se ventila en este arbitraje.

II. Lugar, sede y tipo de arbitraje

La ciudad de Ayacucho es el lugar del arbitraje y el local institucional del Centro de Arbitraje, la sede administrativa, siendo un arbitraje nacional y de derecho.

III. Historia procesal

3.1 Instalación del Tribunal Arbitral

El 1 de marzo de 2024, mediante la Carta Nro. 105-2024-SG-CECARD/AYA, la Secretaría General del Centro de Arbitraje comunicó al Árbitro Único su designación para resolver la controversia, quien la aceptó realizando las declaraciones correspondientes.

El 04 de marzo de 2024, se informó a las Partes, la designación y aceptación del Árbitro Único, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles ejerzan su derecho de recusación, transcurrido el cual, las Partes no presentaron recusación u oposición alguna.

El 27 de marzo de 2024, mediante la Carta Nro. 143-2024-SG-CECARD/AYA, la Secretaría General del Centro de Arbitraje comunicó al Árbitro Único que, su designación para resolver la controversia quedó consentida, así mismo, comunicó la designación de la Secretaria Arbitral.

Mediante la Decisión Nro. 1 del 01 de abril de 2024, se instaló el Tribunal Arbitral Unipersonal, conformado por el Árbitro Único, estableciéndose en esa misma decisión, la propuesta de las Reglas de las Actuaciones Arbitrales, para que, en el plazo de cinco (05) días hábiles de notificada, las Partes manifiesten sus observaciones.

El 03 de abril de 2024, la Entidad mediante escrito con sumilla "solicito modificación de reglas arbitrales" presentó su propuesta para la modificación de las reglas arbitrales a efectos de que la demanda, la contestación de demanda y reconvención sean presentadas en un plazo de treinta (30) días hábiles.

Mediante la Decisión Nro. 2 del 11 de abril de 2024, el Árbitro Único dejó constancia que el Contratista no hizo comentarios u observaciones a las reglas, asumiéndose su conformidad con éstas; trasladándole el escrito que ha presentado la Entidad, para que,

en el plazo de cinco (05) días hábiles cumpla con pronunciarse en los términos pertinentes.

El 16 de abril de 2024, el Contratista mediante escrito con sumilla "nos pronunciamos sobre propuesta de modificación de reglas arbitrales" señaló su disconformidad a la propuesta de modificación que ha sido propuesta por la Entidad.

Mediante la Decisión Nro. 3 del 24 de abril de 2024, el Árbitro Único, resolvió, entre otros aspectos, fijar las Reglas de Actuaciones Arbitrales, al no haber conformidad de ambas Partes con la propuesta de modificación que ha presentado la Entidad.

3.2 Costos arbitrales

A la fecha de este laudo, el Contratista ha cumplido con el pago de los honorarios del Tribunal Arbitral Unipersonal y los gastos administrativos del Centro de Arbitraje que estaban a su cargo, posteriormente realizó el pago en subrogación de su contraparte, según consta en el expediente arbitral.

3.3 Registro en el SEACE y en el Sistema de Declaraciones Juradas

Mediante la Decisión Nro. 1 del 01 de abril de 2024, se otorgó a la Entidad cinco (05) días hábiles de notificada, para que acredite el registro de los datos correspondientes en el SEACE y en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses (SIDJI) de la Contraloría General de la República.

Mediante la Decisión Nro. 3 del 24 de abril de 2024, el Árbitro Único, otros aspectos resueltos, otorgó a la Entidad diez (10) días hábiles de notificada, para que acredite el registro de los datos correspondientes en el SEACE.

El 06 de mayo de 2024, la Entidad presentó la habilitación del Árbitro Único en el SIDJI.

Mediante la Decisión Nro. 4 del 14 de mayo de 2024, el Árbitro Único rectificó de oficio el considerando 1 de la Decisión Nro. 1, relativo al número del Contrato, y otorgó diez (10) días hábiles de plazo para que la Entidad registre en el SEACE los datos del Árbitro Único y la secretaria arbitral.

El 29 de mayo de 2024, la Entidad acreditó el Registro en el SEACE de los datos del Árbitro Único y de la secretaria arbitral.

3.4 Demanda

Mediante la Decisión Nro. 3 del 24 de abril de 2024, el Árbitro Único resolvió, entre otros aspectos, otorgar un plazo de diez (10) días hábiles para que el Contratista presente su demanda arbitral.

El 10 de mayo de 2024, el Contratista presentó su demanda arbitral solicitando:

(1) Como primera pretensión principal, que el Árbitro Único ordene al PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER, pague a la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

MEGACONST E.I.R.L. el monto de S/ 61,850.00 (Sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 Soles) por el servicio brindado de perforación y voladura de roca, a todo costo, para la Obra: "Construcción del sistema de riego Pampas del distrito de Luis Carranza, provincia La Mar-Ayacucho"

(2) Como segunda pretensión principal, que el Árbitro Único ordene al PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER, pague los interese legales generados por el retraso en el pago que corresponde por el servicio prestado, en favor de la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L.; el que deberá calcularse desde la oportunidad que debió efectuarse hasta la fecha efectiva de pago.

(3) Como tercera pretensión principal, que el Árbitro Único condene al PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER, a asumir la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa, así como los incurridos en el proceso conciliatorio previo) incurridos por la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. para hacer valer sus derechos, de conformidad con el artículo 73 del D.L. 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

Mediante la Decisión Nro. 5 del 15 de mayo de 2024, el Árbitro Único resolvió, entre otros aspectos, admitir a trámite la demanda del Contratista y por ofrecidos sus medios probatorios; y, correr traslado de la demanda a la Entidad, para que la conteste en el plazo de diez (10) días hábiles, y de considerarlo conveniente, formule reconvención.

3.5 Contestación de demanda y excepción de caducidad

El 29 de mayo de 2024, la Entidad contestó la demanda, solicitando se declaren infundadas o improcedentes las pretensiones del Contratista e interpuso excepción de caducidad. Asimismo, se reservó el derecho de ofrecer medios probatorios hasta la oportunidad procesal correspondiente.

Mediante la Decisión Nro. 6 del 06 de junio de 2024, el Árbitro Único resolvió, entre otros aspectos, admitir a trámite la contestación de demanda, con la reserva de su derecho de ofrecer medios probatorios; y por deducida la excepción de caducidad, corriéndole traslado al Contratista, a efectos de que, absuelva la excepción en el plazo de diez (10) días hábiles.

3.6 Absolución de excepción de caducidad

El 18 de junio de 2024, el Contratista presentó su absolución al traslado de la excepción de caducidad, solicitando que sea rechazada o se declare improcedente.

3.7 Laudo parcial sobre la excepción de caducidad

De conformidad con el numeral 2 del artículo 39 del Reglamento del Centro de Arbitraje que establece que: "*Los árbitros resolverán las excepciones, objeciones u oposiciones a la competencia mediante un laudo parcial antes de la fijación de los puntos controvertidos",* mediante la Decisión

Nro. 7 del 26 de junio de 2024, el Árbitro Único resolvió la excepción de caducidad, antes de fijar los puntos controvertidos del proceso, en la forma de Laudo prevista en el numeral 1 del artículo 39 del referido reglamento, declarándola infundada.

La referida Decisión Nro. 7 fue notificada a las Partes el 01 de julio de 2024.

3.8 Medios probatorios

Mediante la Decisión Nro. 6 – debe ser la Decisión Nro. 8- del 07 de agosto de 2024, el Árbitro Único resolvió, entre otros aspectos, incorporar los medios probatorios en el presente proceso, según lo siguiente:

Los medios probatorios ofrecidos por el Contratista en su demanda, señalados en el numeral IV de dicho escrito:

1. Contrato Nro. 466-2018-GRA-PRIDER/DG, para la prestación del "SERVICIO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCA, A TODO COSTO".
2. Informe Nro. 0238-2018-GRA-PRIDER/SO-CAQ de fecha 28 de diciembre de 2018 del Supervisor de Obra.
3. Informe Nro. 221-2018-GRA-PRIDER/RO-JUS del Residente de Obra.
4. Factura Nro. 000248, de fecha 28 de diciembre de 2018, con la Carta Notarial de fecha 28 de junio de 2023.
5. Orden de Servicio Nro. 1349 de fecha 28 de diciembre de 2019.
6. Informe Nro. 026-2019-GRA-PRIDER/SO-CAQ de fecha 03 de abril de 2019.
7. Informe Nro. 031-2019-GRA-PRIDER/RO-JUS de fecha 03 de abril de 2019.
8. Carta Notarial de fecha 08 de octubre de 2020.
9. Carta Nro. 092-2020-GRA-PRIDER/DI/FVH, de fecha 12 de diciembre de 2020.
10. Informe Nro. 3337-2021-GRA-GG-PRIDER/DI-MZH de fecha 19 de octubre de 2021.
11. Carta Notarial de fecha 22 de mayo de 2023.
12. Recibo de Pago Nro. 000065 por la solicitud conciliatoria.
13. Recibo de Pago Nro. 000089 por la solicitud arbitral.
14. Recibo de Pago Nro. 000091.

Mediante la misma Decisión, el Árbitro Único concedió a las Partes el plazo de cinco (05) días hábiles, para que manifiesten lo conveniente a su derecho respecto de la admisión de los medios probatorios. Asimismo, en la parte considerativa se precisó que, la Entidad en su escrito de contestación de demanda de fecha 29 de mayo 2024 no ofreció medio de prueba alguno, sin perjuicio de su reserva de derecho de ofrecer medios probatorios hasta la oportunidad procesal correspondiente.

Cabe indicar que, el Contratista en su escrito de demanda también se había reservado el derecho de ampliar y/o modificar las pretensiones planteadas, así como los argumentos y los medios probatorios que los sustentan.

En la Audiencia Única desarrollada el 09 de octubre de 2024, el Árbitro Único consultó a las Partes si presentarán algún medio probatorio adicional a los ya presentados, respondiendo las Partes que no presentarán más medios probatorios.

En tal sentido, en el Acta de Audiencia Única, el Árbitro Único dejó constancia que, se todos los medios ofrecidos son documentales, que se han actuado todos, no siendo necesaria otra actuación y dispuso el cierre de la etapa probatoria; por lo que, ninguna de las Partes podrá presentar nuevos medios de prueba.

3.9 Audiencia Única

El 23 de agosto de 2024, mediante la Decisión Nro. 09, el Árbitro Único resolvió, entre otros aspectos, citar a las Partes a la Audiencia Única, a realizarse por medio de la plataforma virtual Google Meet el lunes 16 de setiembre a las 05:05 pm.

El 13 de septiembre de 2024, la Entidad solicitó la reprogramación de la Audiencia.

El 16 de setiembre de 2024, mediante la Decisión Nro. 10, el Árbitro Único resolvió, entre otros, tener presente el escrito de la Entidad y reprogramar, de manera excepcional, la Audiencia Única para el miércoles 9 de octubre de 2024, a las 05:05 pm.

El 20 de setiembre de 2024, la Entidad autorizó la participación de abogados en la Audiencia Única.

El 09 de octubre de 2024, el Contratista autorizó la participación de su abogado en la Audiencia Única.

A las 05:11 pm del 09 de octubre de 2024, se inició la Audiencia Única, de manera virtual, que tuvo la participación de las Partes y/o abogados acreditados, quienes expusieron sus informes orales y respondieron las preguntas del Árbitro Único.

3.10 Excepción de incompetencia formulada por la Entidad en Audiencia Única

En la Audiencia Única, la Entidad dedujo una excepción de incompetencia, argumentado que *"En el contrato suscrito por las partes, no se observa cláusula arbitral alguna; por lo que, no tendría sentido el continuar con el presente proceso y, demás extractos registrados en el video de grabación de la audiencia".*

La excepción fue declarada infundada por el Árbitro Único dado que la Entidad ha contestado la demanda arbitral y deducido una excepción de caducidad y no ha presentado oposición, excepción de incompetencia u otra defensa discutiendo la jurisdicción del Árbitro Único. Por tanto, la Entidad ha proseguido con el arbitraje y en ese sentido, ha renunciado a su derecho a objetar el laudo por esta circunstancia.

Asimismo, se complementa esta decisión con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 41 del Decreto Legislativo Nro. 1071, que establece que: *"Las excepciones u objeciones deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el hecho de haber nombrado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción u objeción basada en que el tribunal arbitral ha excedido el ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto como sea planteada durante las actuaciones arbitrales, la materia que supuestamente exceda su competencia. El tribunal arbitral sólo podrá admitir excepciones u objeciones planteadas con posterioridad si la demora resulta justificada. El tribunal arbitral podrá considerar, sin embargo, estos temas por iniciativa propia, en cualquier momento".*

De tal manera que, las excepciones de incompetencia deben ser formuladas en la primera oportunidad de intervención del Demandado y al no hacerlo, se entiende que la Entidad ha renunciado a oponer la falta de convenio arbitral y se somete al arbitraje. Asimismo, el Árbitro Único no aprecia que la Entidad haya justificado razón alguna para su retraso en deducir la excepción de incompetencia que merezca un nuevo análisis.

3.11 Alegatos finales escritos

En el Acta de Audiencia Única notificada a las Partes el 10 de octubre de 2024, el Árbitro Único, otorgó un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus alegatos por escrito, conforme con lo establecido en el artículo 48 del Reglamento del Centro y que dicho plazo será computado a partir del día siguiente de la notificación del acta.

El 17 de octubre de 2024, la Entidad presentó sus alegatos finales escritos.

El 17 de octubre de 2024, el Consorcio presentó sus alegatos finales escritos. Posteriormente, luego del plazo establecido para la presentación de alegatos finales, el Consorcio presentó un escrito con sumilla "Subsanamos anexos omitidos", los cuales no se tienen presente, por su presentación extemporánea y porque la etapa probatoria ha sido cerrada en la Audiencia Única desarrollada el 09 de octubre de 2024.

3.12 Plazo para laudar

El 21 de octubre de 2024, mediante la Decisión Nro. 11, el Árbitro Único resolvió, entre otros aspectos, tener presente los alegatos escritos de las Partes presentados dentro del plazo establecido, declarar el cierre de la instrucción y declarar el presente arbitraje expedito para laudar por el plazo de treinta (30) días hábiles de notificada, prorrogable, por una sola vez, hasta por quince (15) días adicionales.

Aunque se permite la prórroga del plazo para laudar, en este caso no se requirió la ampliación.

IV. Cuestiones preliminares

El Árbitro Único estima conveniente resaltar los siguientes actos:

1) El Contratista presentó su solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje el 26 de enero de 2024.

2) El Árbitro Único fue designado por el Centro de Arbitraje y su designación fue declarada firme el 27 de marzo de 2024.

3) El Árbitro Único no recibió recusación de las Partes.

4) La instalación del proceso arbitral se realizó de acuerdo con las exigencias previstas en la ley de la materia y el Reglamento del Centro de Arbitraje.

5) Las Partes no han impugnado, ni reclamado la Decisión 03, que fijó las Reglas de las Actuaciones Arbitrales.

6) Si bien el Contrato suscrito entre las Partes no cuenta con un convenio arbitral, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Legislativo Nro. 1071 que establece que: *"Las excepciones u objeciones deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el hecho de haber nombrado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción u objeción basada en que el tribunal arbitral ha excedido el ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto como sea planteada durante las actuaciones arbitrales, la materia que supuestamente exceda su competencia. El tribunal arbitral sólo podrá admitir excepciones u objeciones planteadas con posterioridad si la demora resulta justificada. El tribunal arbitral podrá considerar, sin embargo, estos temas por iniciativa propia, en cualquier momento".* De tal manera que, las excepciones de incompetencia deben ser formuladas en la primera oportunidad de intervención del demandado. La Entidad al no haber planteado oportunamente la excepción y seguido con el arbitraje, se entiende que la Entidad ha renunciado a oponer la falta de convenio arbitral y se sometió al presente arbitraje.

   Por lo tanto, si la Entidad ha participado activamente en la etapa postulatoria y fijación de puntos controvertidos sin cuestionar la ausencia de convenio arbitral, ya no podría hacerlo en una audiencia posterior.

7) El Contratista presentó su demanda y absolvió el traslado de la excepción de caducidad, ejerciendo su derecho de defensa.

8) La Entidad presentó su contestación de demanda y formuló una excepción de caducidad dentro del plazo establecido, ejerciendo su derecho de defensa.

9) Las Partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar los medios probatorios pertinentes, para expresar sus posiciones de hecho y de defensa sin limitación, gozando de igual oportunidad.

10) El Árbitro Único emite este el laudo dentro del plazo establecido.

Por lo tanto, este proceso respeta los derechos de las Partes y el Árbitro Único está analizando las posiciones de las Partes, desde los aspectos de hecho y sus argumentos jurídicos. El Árbitro Único está analizando los argumentos de defensa expuestos por las Partes, en sus escritos presentados dentro de los plazos previstos para este proceso y en sus alegaciones, siendo esta decisión final el resultado de la convicción sobre la controversia.

Las conclusiones del Árbitro Único se realizan según la documentación del expediente arbitral y la información de las actuaciones arbitrales, emitiendo el laudo dentro del plazo establecido.

V. Materias controvertidas

Las materias controvertidas analizadas en este arbitraje derivan de las pretensiones planteadas por el Consorcio en su demanda arbitral, fueron fijadas en la Decisión Nro. 6 – debe ser la Decisión Nro. 8- del 07 de agosto de 2024 y son enunciadas a continuación:

Primera cuestión controvertida referida a la primera pretensión principal:
Determinar si corresponde o no ordenar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER, pague a la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L., S/ 61, 850.00 (Sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles) por el servicio brindado de perforación y voladura de roca, a todo costo, para la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA LA MAR – AYACUCHO".

Segunda cuestión controvertida referida a la segunda pretensión principal:
Determinar si corresponde o no ordenar al PRIDER el pago de intereses legales a la EMPRESA DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. por el servicio que ha prestado; a calcularse desde la oportunidad que debió efectuarse hasta la fecha efectiva de pago.

Tercera cuestión controvertida referida a la tercera pretensión principal:
Determinar si corresponde o no ordenar al PRIDER asumir la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa, así como los incurridos en el proceso conciliatorio previo) incurridos por la EMPRESA DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. para hacer valer sus derechos, de conformidad con el artículo 73 del Decreto Legislativo Nro. 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

En la Decisión, el Árbitro Único concedió a las Partes el plazo de cinco (05) días hábiles, para que manifiesten lo conveniente a su derecho respecto a los puntos controvertidos establecidos, bajo apercibimiento de que, en caso de no mediar pronunciamiento de las partes dentro del plazo otorgado, se tendrán por consentidos.

El 23 de agosto de 2024, mediante la Decisión Nro. 09, el Árbitro Único resolvió, dejar constancia que, ninguna de las Partes presentó oposición sobre la fijación de los puntos controvertidos, por lo que se declararon consentidos.

VI. Normativa aplicable

El 12 de diciembre de 2018 se realizó la cotización/indagación del Servicio del procedimiento de selección de Comparación de Precios con nomenclatura COMPRE-SM-56-2018-GRA/PRIDER-1 que originó el Contrato, del que surgieron controversias materia de análisis en este caso arbitral. Y en la cláusula segunda las Partes acordaron que la normativa aplicable es la LCE, el RLCE y sus modificaciones, según el Glosario de Términos de este Laudo y conforme con la captura de pantalla a continuación:

CLÁUSULA SEGÚNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2018.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento N° 350-2015-EF. Modificado mediante D. S. N° 056-2017-EF.
- Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 y sus Modificatorias.

Asimismo, es aplicable al caso, el Decreto Legislativo Nro. 1071, norma que regula el arbitraje.

VII. Análisis y valoración probatoria

El primer y segundo puntos controvertidos se analizan de manera conjunta por estar directamente relacionados, conforme lo han señalado las Partes en sus escritos postulatorios.

Primer punto controvertido
Determinar si corresponde o no ordenar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER, pague a la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L., S/ 61, 850.00 (sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles) por el servicio brindado de perforación y voladura de roca, a todo costo, para la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA LA MAR – AYACUCHO".

Segundo punto controvertido
Determinar si corresponde o no ordenar al PRIDER el pago de intereses legales a la EMPRESA DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. por el servicio que ha prestado; a calcularse desde la oportunidad que debió efectuarse hasta la fecha efectiva de pago.

Argumentos del Contratista

7.1 El Contratista en su escrito con sumilla "presentamos escrito de demanda, pruebas y otros" inicia con una sección de fundamentos de hecho indicando que, el 21 de diciembre de 2018, suscribió con la Entidad el Contrato con el objeto de prestar el Servicio de perforación y voladura de roca, a todo costo por el monto de S/ 61,850.00 (Sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles).

7.2 Asimismo, cita la cláusula quinta del Contrato, indicando que ha prestado el Servicio efectivamente, sin mayor inconveniente o controversia en su prestación, tal es así, que se otorgó la Conformidad del Servicio para su respectivo trámite y pago; por lo que, correspondía se le pague el monto convenido en el Contrato, y 28 de diciembre de 2018 emitieron la Factura Nro. 000248 por el monto de S/ 61,850.00 (Sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), la misma que fue confirmada por la Entidad mediante Orden de Servicio Nro. 1349.

7.3 Agrega que, mediante el Informe Nro. 026-2019-GRA-PRIDER/SO-CAQ que anexa el Informe Nro. 031-2019-GRA-PRIDER/RO-JUS, ambos de fecha 03 de abril de 2019 se informó y remitieron documentos de órdenes de compra y servicios que se encuentran pendientes de pago devengados, entre ellos, la Orden de Servicio Nro. 1349; sin embargo, el pago no ocurrió.

7.4 Manifiesta que, el 08 de octubre del 2020, envió una primera Carta Notarial a la Entidad, con la finalidad de solicitar el cumplimiento del pago pendiente por el Servicio; a lo que el asistente administrativo de la Entidad mediante la Carta Nro. 092-2020-GRA-PRIDER/DI/FVH optó por trasladar al residente de obra, quien alegó una "presunta

falta de documentación", respecto de lo cual, el Contratista sostiene que, para dicha etapa ya había siso emitida la conformidad.

7.5 Luego de esperar la tramitación, indica el Contratista que, mediante el Informe Nro. 3337-2021-GRA-GG-PRIDER/DI-MZH del 19 de octubre de 2021, el director de infraestructura de la Entidad recomendó a la Dirección de Administración y Finanzas que se "se pase a la comisión de reconocimiento de deuda por crédito devengado para su evaluación e informe técnico correspondiente", recomendando que, el área de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) indague las causas de la demora en el pago por la prestación del Servicio. Sin embargo, tampoco le efectuaron el pago.

7.6 Indica el Contratista que, el 22 de mayo de 2023, envió una segunda carta notarial a la Entidad, requiriendo el pago por el Servicio prestado, sin que ello suceda; por lo que, iniciaron un procedimiento conciliatorio el 10 de octubre de 2023, que concluyó sin acuerdo según consta en el Acta de Conciliación Nro. 39-2013-CC-CECARD/AYA el 28 de diciembre de 202

7.7 Como inicio de su fundamento jurídico, el Contratista señala que reclama que la Entidad efectúe el pago por el Servicio efectivamente prestado, puesto que existe conformidad que ha sido reconocida en sendas ocasiones por la Entidad, que su pretensión se ampara en el artículo 149 del RLCE que establece lo siguiente: *"La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello".*

7.8 Agrega que, según la cláusula quinta del Contrato, la Entidad debe efectuar un pago único luego dentro de los quince (15) días calendarios de la conformidad del residente y supervisor de obra. En relación con la conformidad, el Contratista señala que se acredita con el Informe Nro. 0238-2018-GRA-PRIDER/SO-CAQ y el Informe Nro. 221-2018-GRA-PRIDER/RO-JUS, ambos de fecha 28 de diciembre de 2018, por lo que, corresponde que se efectúe el pago.

7.9 Asimismo, el Contratista indica que, si la Entidad pudo haber tenido observaciones sobre la documentación que no fue adjuntada por el residente y por el supervisor de obra, estas fueron superadas en el año 2021 mediante la Carta Nro. 03-2021-GRA-PRIDER-DG/JUS-EX.RO en la que el supervisor de obra efectuó el descargo y presentó la documentación

7.10 Agrega que mediante el Informe Nro. 3053-2021-GRA-GG-PRIDER/DI/MSZ de fecha 21 de setiembre de 2021, se indicó que el prestador de servicio no incurrió en retraso y que el exresidente y ex supervisor de obra no adjuntaron en su oportunidad los parte diarios de los equipos utilizados, documento de frente de entrega de trabajo que servían para determinar el cumplimiento del plazo de la prestación del servicio; recomendando el reconocimiento de la deuda mediante la resolución administrativa.

7.11 Por otro lado, el Contratista en su escrito con sumilla "presentamos escrito de demanda, pruebas y otros" señala que, habiendo fundamentado su primera pretensión y advertido la falta de pago oportuno, pretende que se cumpla con pagar los intereses legales, de acuerdo con el segundo párrafo del numeral 149.1 del artículo 149 del RLCE que

establece: *"171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse".*

7.12 Manifiesta que, de concederse su primera pretensión, la segunda pretensión debe ser fundada, por ser una consecuencia de la primera.

7.13 El Contratista en su escrito de alegatos manifiesta que el Servicio fu efectivamente prestado, lo cual ha probado con la conformidad del servicio y que los argumentos de la Entidad respecto a la competencia del Tribunal Arbitral Unipersonal deben ser desestimados porque el artículo 39 del Reglamento del Centro establece las excepciones se interponen al momento de contestar la demanda y/o reconvención, y la entidad no ha interpuesto dicha excepción en su oportunidad, y, es más, ha contestado la demanda, y con ello se sometió o consintió que la controversia sea resuelta por el Tribunal Arbitral Unipersonal.

7.14 Por otro lado, el Contratista señala que cuantifica los intereses, dado que la conformidad fue otorgada el 28 de diciembre de 2018; y a partir de ella, el pago debió efectuarse como máximo en fecha 12 de enero de 2019; en consecuencia, los intereses legales generados desde tal fecha a la actualidad corresponden a S/. 8,509.88 (Ocho mil quinientos nueve con 88/100 soles)

Argumentos de la Entidad

7.15 La Entidad en su escrito, con sumilla "contesto demanda arbitral y otrosí digo" que contiene la excepción de caducidad y su contestación de demanda, manifiesta que, de los medios de prueba ofrecidos, no se evidencia el cumplimiento de los requisitos previos para la exigencia del pago; de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato, estando las Partes en la obligación de cumplir con sus obligaciones establecidas y las disposiciones legales aplicables, contenidas en la LCE y el RLCE.

7.16 Agrega que se debe tener presente que, la normativa de contrataciones del Estado es clara al establecer que el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del contratista se efectiviza con posterioridad al otorgamiento de la conformidad, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

7.17 Asimismo, señala que, según el numeral 2 del artículo 39 de la Ley de Arbitraje establece "*Las partes, al plantear su demanda y contestación, deberán aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer";* de forma que los pronunciamientos del tribunal obedezcan a la valoración conjunta de los medios probatorios y que las consecuencias jurídicas que, conforme a derecho, se deriven para las partes sea en función de lo que haya sido aprobado o no en el marco del proceso.

7.18 La Entidad manifiesta que, la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el Árbitro, respecto de tales hechos.

7.19 Por otro lado, la Entidad en su escrito de alegatos finales manifiesta que no puede negar que la dirección técnica de la obra donde tuvo lugar la prestación efectuada por la Demandante ha emitido la conformidad técnica del servicio; no obstante, indica que la

conformidad no es suficiente para que proceda el pago y señala sobre la cláusula quinta y su argumentación lo siguiente: *"La precitada clausula refiere que el pago está sujeto a un requisito indispensable, el cual es la conformidad suscrita por el residente y supervisor de obra, pero tal requisito no es único, pues, de otra forma dicha cláusula hubiera expresado como requisito único de pago la acreditación o existencia de conformidad del servicio, en cuyo caso lo afirmado por la parte demandante seria cierto, cuestión que no ocurre, en tal sentido, la parte demandante tendría que acreditar las condiciones de pago previstos en los Términos de Referencia del servicio, cuestión que no lo efectúa, mas aun, no es menos importante recordar que en la contratación publica se considera los términos de referencia y el contrato. En tal sentido, la demandante no logra acreditar haber cumplido con las condiciones de pago para la procedencia del mismo, siendo que en el proceso arbitral solo cumple con acreditar la existencia de la conformidad del servicio".*

7.20 Agrega que, *"(…) la referida clausula no regula las condiciones para la procedencia del pago, sino la forma de pago, el cual es, en moneda soles, la indispensable condición de contar con la conformidad, así como los plazos, pero nada dice de los requisitos o condiciones para la procedencia del pago. Siendo esta cláusula insuficiente para sustentar la posición de la demandante". "Si bien se ha pretendido atribuir a la demandada PRIDER, a señalar cuales son las condiciones de pago, es de referir, que en el proceso arbitral no obra una carga dinámica de la prueba para que esta parte sea quien tenga que probarla, por el contrario la parte demandante tendría que establecer esta probanza, es decir, de ofrecer medios de prueba al Tribunal Arbitral que la demandante ha cumplido con todos los requisitos para proceder con el pago y pese a ello la demandada no ha procedido con la misma, cuestión que no ocurre. En suma, la parte demandante no cumple con acreditar que la única condición y requisito para la procedencia del pago es la existencia de conformidad de servicio, frente a ello, no corresponde ordenar a esta parte procesal cumplir con pagar la suma requerida por la parte demandante, pues, reiteramos no se ha cumplido con acreditar las condiciones o requisitos necesarios para proceder con el pago".*

7.21 Menciona también que los requerimientos de pago en las cartas de fechas 08 de octubre de 2020 y 22 de mayo de 2023 fueron imprecisos y carentes de legitimidad porque hacen referencia a otro contrato y cuestiona la representación legal de la Contratista.

7.22 En relación con la segunda pretensión, la Entidad en su escrito, con sumilla "contesto demanda arbitral y otrosí digo" señala que está directamente vinculada con la primera pretensión principal, teniendo en consideración que, al ser consecuencia de ésta; tampoco corresponde ser amparada, al no acreditarse el cumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas para la exigencia del pago a favor del Contratista.

7.23 Al finalizar su escrito, la Entidad solicita que se la demanda en todos sus extremos sea declarada improcedente y/o infundada.

Análisis y valoración probatoria del Árbitro Único

7.24 En las cláusulas tercera y cuarta del Contrato, las Partes acordaron la contratación del Servicio de perforación y voladura de roca, a todo costo, para la obra "Construcción del sistema de riego Pampas del distrito de Luis Carranza, provincia La Mar-Ayacucho", por un monto total de S/ 61,850.00 (Sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles) incluido los impuestos de Ley.

7.25 Las Partes no discuten la validez del Contrato, sino que la controversia principal gira en torno al pago del Servicio y si se cumplieron las condiciones para éste, referidos a la conformidad y si acaso hay otras condiciones establecidas en el Contrato.

7.26 Sobre la conformidad, el numeral 143.1 del artículo 143 del RLCE establece que, *"La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección"* y, el numeral 143.2 del artículo del RLCE establece que, *"La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento".*

7.27 De tal manera que, la conformidad de la prestación es el acto de la entidad pública, por el cual, un órgano de ella o autorizado por ella, otorga aprobación total o parcial a la ejecución de la prestación materia del contrato. En el caso de los servicios, su prestación se verifica con su realización total o parcial, según corresponda.

7.28 De acuerdo con las normas citadas anteriormente, la conformidad en el caso de los contratos de servicios es de responsabilidad del área usuaria y sirve para corroborar la naturaleza de la prestación, así como la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones, legales y contractuales del objeto materia del servicio. En todo caso, según la naturaleza de la prestación, las Partes pueden acordar otros aspectos.

7.29 En relación con el procedimiento y plazos legales para otorgar la conformidad y la subsanación de observaciones, en caso existan, los numerales 143.3 y 143.4 del artículo 143 del RLCE establecen que: " *La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, salvo en el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días";* y, *"De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Tratándose de consultorías y de contratos bajo modalidad mixta el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.*

7.30 Según las normas antes citadas y en su aplicación al Contrato que es uno de servicios, el plazo máximo legal para que la Entidad pueda verificar el cumplimiento de la prestación del Contratista y el cumplimiento de las condiciones pactadas es de diez (10) días de la recepción y esa es una obligación legal de la Entidad; sin perjuicio, de las interacciones posteriores para levantar las observaciones en caso corresponda, que según el último numeral citado, otorga al Contratista un plazo para subsanarlas no menor de dos (2), ni mayor de diez (10) días.

7.31 En el caso del Contrato, las Partes acordaron en el primer párrafo de su cláusula quinta que, la Entidad se obliga a pagar al Contratista en una armada denominada Pago Único, estableciéndose como requisito indispensable, la presentación de la conformidad firmada por el residente y supervisor de obra, tal como se aprecia en la captura de pantalla siguiente. De tal manera que, en dicho párrafo, las Partes no solo acordaron lo legalmente establecido en el numeral 143.1 del artículo 143 del RLCE para la emisión de la conformidad, sino que se precisó que se requiere la participación para su emisión de dos profesionales, el residente de obra y el supervisor de obra, quienes deben firmar la conformidad.

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

EL PRIDER se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en PAGO UNICO, siendo requisito indispensable para el pago la presentación de la conformidad firmados por el residente y supervisor de la obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.

EL PRIDER debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

7.32 Sobre el cumplimiento de la participación de los dos profesionales, el residente de obra y el supervisor de obra, cabe indicar que, consta en el expediente:

Primero, la conformidad firmada por el residente de obra el 28 de diciembre de 2018 en el Informe Nro. 221-2018-GRA-PRIDER/RO-JUS, dirigido al supervisor de Obra donde da su conformidad al Servicio, haciendo referencia expresa al Contrato, según se aprecia en la captura de pantalla que se muestra a continuación.

PRIDER

INFORME Nº 221-2018-GRA-PRIDER/RO-JUS

SEÑOR : Ing. CESARIO ASTORIMA QUICHUA
Supervisor de Obra

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO.

OBRA : "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO".

REFER. : CONTRATO Nº 466 – 2018 -GRA-PRIDER/DG

FECHA : AYACUCHO, 28 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Por medio del presente es grato dirigirme a Usted, para dar la conformidad del servicio de PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA , realizado por la ENTIDAD, Y de otra parte LA EMPRESA DE INGENIERIA MEGACONST E.I.R.L CON RUC 20494825580 con domicilio legal en Jr Ciro Alegría Nº 227 Ayacucho

Segundo, la conformidad firmada por el supervisor de obra el 28 de diciembre de 2018 en el Informe Nro. 0238-2018-GRA-PRIDER/SO-CAQ, dando su conformidad, e indicando al director de infraestructura de la Entidad que, remite el informe del residente de obra para el trámite y pago correspondiente, haciendo expresa referencia al Contrato, según se aprecia en la captura de pantalla que se muestra a continuación.

INFORME Nº 0238-2018-GRA-PRIDER/SO-CAQ

D: 130397
E: 105677

SEÑOR : Ing. RICHARD H. ALARCON FLORES
Director de Infraestructura

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO

REFER. : INFORME Nº 0221-2018-GRA-PRIDER/RO - JUS

FECHA : AYACUCHO, 28 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitir el informe en referencia para su trámite y pago correspondiente del CONTRATO N°466-2018-GRA-PRIDER/DG , POR LOS SERVICIOS DE PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA DURA-MACIZA DE 800 PUNTOS Y ROCA SUELTA-COMPACTA DE 850 PUNTOS ,para la obra: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO"; por lo tanto, habiendo entregado conforme el bien se le aprueba la conformidad.

7.33 Cabe indicar también, que la Entidad no ha negado la veracidad o presentado cuestiones probatorias sobre los dos (02) documentos antes analizados durante este proceso arbitral.

7.34 Según la documentación que obra en el expediente, no solo se corrobora la existencia de las conformidades de los dos (02) profesionales, sino que:

El jefe de abastecimiento y el jefe de adquisiciones de la Entidad el 28 de diciembre de 2018 emitieron la Orden de Servicio Nro. 1349 a favor del Contratista, sobre la base del Informe Nro. 0238-2018-GRA-PRIDER/SO-CAQ del supervisor de obra y el Informe Nro. 221-2018-GRA-PRIDER/RO-JUS del residente de obra, según se aprecia en la captura de pantalla que se muestra a continuación.

DESARROLLO RURAL INTEGRADO
OFICINA DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Nº	DIA MES AÑO
1349	28-dic-2018

ORDEN DE SERVICIO

SEÑORES : EMPRESA DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION MEGACONST E.I.R.L.
DIRECCION : JR. CIRO ALEGRIA NRO. 337 (POR EL BAR INTIHUATANA A DOS CDRS.) AYACUCHO - HUAMANGA - A RUC Nº 20494825580
Molestamos su atención a fin de solicitar se sirva(n) efectuar el siguiente servicio :
REFERENCIA : INFORME N° 238-2018-GRA-PRIDER-DI/SO-CAQ
: INFORME N° 221-2018-GRA-PRIDER/RO-JUS
Emitir Comprobante de Pago a Nombre de: PRIDER RUC Nº 20494642078

De tal manera que, en el interior de la Entidad, también se validó que el Servicio es conforme al Contrato.

7.35 Lo pactado por las Partes respecto al requisito previo al Pago Único a favor del Contratista se cumplió plenamente, puesto que existe la conformidad firmada, tanto por el residente de obra, como por el supervisor de obra. Asimismo, la Entidad validó esa conformidad técnica mediante la Orden de Servicio Nro. 1349 con fecha 28 de diciembre de 2018, conforme se pudo ver en el numeral 7.34 anterior.

7.36 Por otro lado, el 03 de abril de 2019, el supervisor de obra mediante el Informe Nro. 026-2019-GRA-PRIDER/SO-CAQ manifestó al director de Infraestructura de la Entidad, remitiendo la Orden de Servicio antes indicada, que se proceda al pago vía crédito devengado, según se aprecia en la captura de pantalla que se muestra a continuación.

INFORME Nº 026-2019-GRA-PRIDER/SO-CAQ

D: 150/
E. 1222

SEÑOR : Ing. RODRIGO BAUTISTA ORTEGA
Director de Infraestructura

ASUNTO : REMITO INFORME PARA PAGO VÍA CREDITO DEVENGADO

REFER. : INFORME Nº 031-2019-GRA-PRIDER/RO-JUS

FECHA : Ayacucho, 03 de Abril del 2019.

GOBIERNO REGIONAL Programa Regional de Desarrollo Rural PRIDER DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

09 MAY 20

RECIBI

Por medio del presente es grato dirigirme a Usted, para remitir los documentos de órdenes de compra y servicios PARA PAGOS VÍA CRÉDITO DEVENGADO de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS, DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO", de acuerdo al INFORME Nº 031-2019-GRA-PRIDER/RO-JUS documentación que se adjunta al presente. Para ello se ha verificado la disponibilidad presupuestal de acuerdo al analítico parcial

7.37 En este estado, ya no correspondía que, Entidad verificara si el Servicio tuvo la evidencia de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, que le hayan dado mérito a revisar nuevamente su prestación como hizo en su Carta Nro. 092-2020-GRA-PRIDER/DI/FVH del 12 de octubre de 2020, porque las conformidades del residente y supervisor de obra ya habían sido emitidas y el jefe de abastecimiento y el jefe de adquisiciones de la Entidad con fecha 28 de diciembre de 2018 ya habían emitido la Orden de Servicio Nro. 1349 a favor del Contratista.

7.38 En todo caso, según se aprecia del Informe Nro. 3337-2021-GRA-GG-PRIDER/DI-MZH del 15 de octubre de 2021, el director de infraestructura de la Entidad recomendó al director de administración y finanzas de la Entidad que "*(...) pase a la comisión de reconocimiento de deuda por crédito devengado para su evaluación e informe técnico correspondiente*"; con lo cual, nuevamente en el interior de la Entidad se ha reconocido que el Servicio fue ejecutado, que no se pagó en el ejercicio presupuestal del Contrato y por ello, debería ser pagado vía reconocimiento de deuda por crédito devengado.

7.39 La Entidad en su escrito de contestación de demanda manifestó que no existía conformidad y en su escrito de alegatos finales que sí existe la conformidad pues al final de su considerando tercero señaló: *"En tal sentido, la demandante no logra acreditar haber cumplido con las condiciones de pago para la procedencia del mismo, siendo que en el proceso arbitral solo cumple con acreditar la existencia de la conformidad del servicio"*. (Subrayado Agregado).

7.40 En todo caso, en el escrito de alegatos y en la Audiencia Única, la Entidad sostuvo que, el Contratista no ha demostrado el cumplimiento de otras condiciones previstas en los

Términos de Referencia, lo que impide que el pago sea procedente. En los términos de la Entidad de su escrito de alegatos, al final de su considerando cuarto, "(...) *la parte demandante tendría que acreditar las condiciones de pago previstos en los Términos de Referencia del servicio, cuestión que no lo efectúa, mas aun, no es menos importante recordar que en la contratación publica se considera los términos de referencia y el contrato. En tal sentido, la demandante no logra acreditar haber cumplido con las condiciones de pago para la procedencia del mismo, siendo que en el proceso arbitral solo cumple con acreditar la existencia de la conformidad del servicio".*

7.41 La pregunta que debe hacerse aquí es ¿Cuál es el otro requisito de procedencia alegado por la Entidad que no está en el Contrato, que sea adicional a la conformidad del supervisor y residente de obra, que sea adicional al reconocimiento realizado director de infraestructura de la Entidad y que no está regulado legalmente en el artículo 143 del RLCE antes analizado para que el pago del Servicio sea procedente? Y que además sea adicional a la participación de los distintos órganos de la Entidad que reconocen la prestación del Servicio por lo que emitieron la Orden de Servicio Nro. 1349 a favor del Contratista.

7.42 Al respecto, cabe indicar que la Entidad en su alegación se limita a señalar que hay otro requisito no probado por el Contratista para la procedencia del pago, sin hacer referencia a cuál sería éste, ignorando sus propios acuerdos pactados en la cláusula quinta del Contrato, lo establecido en el artículo 143 del RLCE y que como entidad pública está sometida al principio de legalidad, en virtud del cual las entidades públicas solo pueden hacer aquello que la ley les permite. El referido principio de legalidad se manifiesta en que la competencia de la entidad está delimitada por ley, su actuación se sujeta a la ley y en la prohibición de la arbitrariedad.

7.43 Si la Entidad alega que hay otro requisito de procedencia en los Términos de Referencia, pero no menciona cuál es ese requisito tan importante, y considerando que en su contestación de demanda negó la existencia de la conformidad y luego en sus alegaciones reconoció que sí existe una conformidad técnica, pues no demuestra una conducta procesal adecuada y además vulnera su obligación de probar lo que afirma.

7.44 En efecto, por el principio de la carga de la prueba, la obligación de probar recae sobre quien alega un hecho o afirma un derecho en el proceso y si la Entidad afirmó que hay otro requisito de procedencia, debió probarlo y no lo hizo, o al menos, decir cuál es ese supuesto requisito.

7.45 La contestación de demanda y alegatos de la Entidad se basan en afirmaciones que no tienen sustento en pruebas. En este proceso, la Entidad no ha ofrecido medios probatorios.

7.46 Por otro lado, la Entidad cuestionó en su escrito de alegatos una incorrecta referencia al Contrato o imprecisión en el requerimiento de pago en las cartas del Contratista de fechas 08 de octubre de 2023 y 22 de mayo de 2023, pero no ha negado que la Entidad ha recibido del Contratista la Factura Nro. 000248.

7.47 En la Factura Nro. 000248 se describe claramente el Servicio que el Contratista pretendía cobrar y la descripción del comprobante es el mismo que ha sido contratado en virtud del Contrato, a saber: (1) servicio de perforación y voladura de roca dura-maciza a todo

costo y (2) servicio de perforación y voladura de roca-suelta compacta a todo costo, según consta de las impresiones de pantalla de la Factura Nro. 000248 y de la cláusula cuarta del Contrato, que se muestran a continuación.

EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
MEGACONST E.I.R.L.
Ejecución de Obras Civiles, Consultoría General, Voladura de rocas, Materiales de Construcción, Ferretería y alquiler de equipos y Maquinarias de Construcción
Ciro Alegría N° 337 - Ayacucho - Huamanga - Ayacucho
RPM. # 440164 - 966953906

RUC. 20494825580
FACTURA
0230
001- Nº 000248

Señor: Programa regional de irrigación y desarrollo rural integrado - PRIDER
20494642078 | Guía de Remisión:
Dir: Jr. Los Higuerillas N° H-16 05 - Ayacucho | Guía de Transp.

DIA	MES	AÑO
28	12	18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Puntos de perforación y voladura de roca dura - maciza a todo costo	38.00	30,400.00
	Puntos de perforación y voladura de roca suelta - compacta a todo costo.	37.00	31,450.00
	Sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 Soles	SUB TOTAL S/	52,415.25
		I.G.V. S/	9,434.75
		TOTAL S/	61,850.00

CANCELADO
FECHA ___/___/___
FIRMA
USUARIO

Nº ITEM	CANT.	UNID MEDIDA.	DETALLE	PRECIO TOTAL
1	01	Servicio	Servicio de Perforación y Voladura de Roca Dura-Maciza de 800 puntos, a todo costo.	S/. 30,400.00
	01	Servicio	Servicio de Perforación y Voladura de Roca Suelta-Compacta de 850 puntos, a todo costo.	S/. 31,450.00
			TOTAL S/.	S/.61,850.00

7.48 La Factura Nro. 000248 por el importe de S/ 61, 850.00 (Sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles) se condice con lo requerido por la Entidad al Contratista en virtud del Contrato y lo pactado por las Partes en la cláusula cuarta de éste, dado que ambos describen con claridad los dos (2) componentes del Servicio y el monto contractual por S/ 61, 850.00 (sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles); de manera tal, que queda acreditada la intención de cobro del Contratista a la Entidad respecto del Servicio.

7.49 Y como último punto, la Entidad en su escrito de alegatos cuestiona la representación del Contratista en las cartas enviadas por el Contratista. Al respecto, cabe indicar que, si

la Entidad cuestionaba la representación del Contratista, debió comunicarlo así al Contratista en respuesta a sus cartas de fechas 08 de octubre de 2023 y 22 de mayo de 2023 y no en un escrito de alegatos presentado el 17 de octubre de 2024. En todo caso, su cuestionamiento es un hecho irrelevante en el presente arbitraje porque el Contrato es entre la Entidad y el Contratista y la orden de pago que se ordena en este laudo es a favor del Contratista como acreedor.

7.50 En este caso, se debe hacer de relevancia el principio de buena fe contractual, por el cual las partes deben actuar de manera proactiva y transparente en el cumplimiento de sus obligaciones. En este caso, la Entidad debió responder de forma oportuna a los múltiples requerimientos del Contratista. La falta o el retraso en una respuesta adecuada vulnera la buena fe. Cabe indicar que, el artículo 1362 del Código Civil obliga a las partes a actuar conforme a la buena fe durante la ejecución del contrato. En efecto, este artículo dispone que *"Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes"* y el Código Civil resulta de aplicación supletoria por lo dispuesto en su Artículo IX de su Título Preliminar que establece que, "*Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza".*

7.51 En relación con el plazo para el pago del Servicio, cabe indicar que, según el tercer párrafo de la Cláusula Quinta del Contrato, este debe de efectuarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad. Ese mismo plazo está regulado en el numeral 149.1 del artículo 149 del RLCE citado a continuación, que dispone que, la Entidad paga las contraprestaciones en el plazo de quince (15) días calendario siguientes, tras otorgar la conformidad de los servicios y si se verifican las condiciones establecidas en el contrato.

> *"149.1. La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.*
>
> *En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.*
>
> (Subrayado Agregado)

7.52 Por lo expuesto, habiéndose otorgado la conformidad del servicio, que es el requisito previo pactado por las Partes en el Contrato, y habiéndose cumplido lo dispuesto en el RLCE; el Árbitro Único considera acoger la Primera Pretensión Principal del Contratista.

7.53 En relación la segunda pretensión del Contratista referida al pago de intereses legales, cabe indicar que, según lo establecido en el segundo párrafo del numeral 149.1 del artículo 149 del RLCE citado previamente ene el numeral 7.51, en caso de retraso en el pago, el Contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

7.54 Cabe recordar que, el Contratista presentó a la Entidad su factura Nro. 000248 de fecha 28 de diciembre de 2018 consignando el importe del Pago Único que le correspondía ascendente a S/ 61, 850.00 (sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), verificándose su intención de exigir la contraprestación pactada y habiendo vencido el plazo para el pago, el Contratista exige el pago de los intereses.

7.55 Sobre los intereses, el artículo 1242 del Código Civil, señala que el interés *"(…) [e]s moratorio cuando tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago"*. Es decir, el interés moratorio es la sanción que se impone al deudor por el incumplimiento en el pago de una obligación dineraria en el plazo establecido. Esto es, el interés que se cobra como penalización por la mora, es decir, por el retraso en el pago de una deuda. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1242 del Código Civil, si el deudor no paga a tiempo una deuda, debe abonar intereses moratorios además de la obligación principal.

7.56 Estos intereses se calculan desde el momento en que el pago debió realizarse. Es decir, se constituye como una herramienta de reconocimiento de la mora en el pago, pues se reconoce el derecho del Contratista, no solo a reclamar los montos pendientes; sino también, los intereses legales.

7.57 La oportunidad del pago del Servicio, según la cláusula quinta de Contrato, es dentro de los quince (15) días calendario siguientes de la conformidad; con lo cual, el plazo de los quince (15) días siguientes de la conformidad del supervisor de la obra y del residente de obra de fecha 28 de diciembre de 2018, terminó el 12 de enero de 2019; por lo que, luego de esa fecha corresponde que la Entidad reconozca y pague al Contratista los intereses legales hasta la fecha efectiva de pago.

7.58 Considerando que el Pago Único acordado en la cláusula quinta del Contrato no se dio en la oportunidad acordada, el Árbitro Único considera que, el Contratista tiene derecho también al pago de intereses legales, según lo establecido en el segundo párrafo del numeral 149.1 del artículo 149 del RLCE, por el retraso del pago del Servicio; por lo que, acoge la Segunda Pretensión Principal del Contratista.

Tercer punto controvertido

Determinar si corresponde o no ordenar al PRIDER asumir la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa, así como los incurridos en el proceso conciliatorio previo) incurridos por la EMPRESA DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L. para hacer valer sus derechos, de conformidad con el artículo 73 del , Decreto Legislativo Nro. 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

Argumentos del Contratista

7.59 El Contratista su escrito con sumilla "presentamos escrito de demanda, pruebas y otros" manifiesta que, se debe condenar a la Entidad a asumir la totalidad de los gastos arbitrales que incluye honorarios del tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje y los costos que incluye a los honorarios profesionales del abogado que asume la defensa en los que incurrido el Contratista para hacer valer sus derechos, de conformidad con el artículo 73 del Decreto Legislativo Nro. 1071.

7.60 Agrega que no existe argumento válido que exima a la Entidad de cumplir con su obligación de pago a su favor.

7.61 Finaliza, solicitando que su pretensión es obtener el reembolso de los gastos y costos incurridos en la tramitación del proceso arbitral y también, los incurridos en el proceso conciliatorio.

7.62 Por otro lado, el Contratista en su escrito de alegatos presentó una liquidación de gastos.

Argumentos de la Entidad

7.63 La Entidad en su escrito, con sumilla "contesto demanda arbitral y otrosí digo" manifiesta que, se debe tener presente lo establecido en el artículo 73 del Decreto Legislativo Nro. 1071, sobre la asunción o distribución de costos arbitrales; el cual establece que ante la falta de acuerdo sobre la distribución o imputación de los costos del arbitraje, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

7.64 Indica que la Entidad que, la tercera pretensión del Demandante tampoco es amparable, dada la ausencia de acuerdo para la asunción de la totalidad de los gastos y costos arbitrales por parte de la Entidad, siendo potestad del Tribunal Arbitral Unipersonal la distribución y prorrateo de estos costos entre las partes.

Análisis y valoración probatoria del Árbitro Único

7.65 Los árbitros deben pronunciarse en el laudo sobre la condena o exoneración de costos, teniendo en cuenta el resultado o sentido de este y pueden distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, considerando las circunstancias del caso, según lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto Legislativo 1071.

7.66 Al respecto, el artículo 69 del Reglamento del Centro establece que los costos de un arbitraje comprenden los siguientes conceptos:

a) Los gastos administrativos del Centro, por la gestión del arbitraje, compuesto por:

- Tasa por presentación de la solicitud de arbitraje.
- Tasa por designación del Árbitro.
- Tasa administrativa del Centro.

b) Los honorarios de los árbitros.

c) Los gastos de viaje y otros que con ocasión a estos realicen los árbitros y el personal del Centro, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento.

d)Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por los árbitros, conforme a este Reglamento.

e) Los honorarios razonables de las defensas de las partes.

f) Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales.

7.67 Por su parte, el artículo 70 del del Decreto Legislativo Nro. 1071 establece que: *"El Tribunal Arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:*

a. Los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral.
b. Los honorarios y gastos del secretario.
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el Tribunal Arbitral.
e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales".

7.68 Cabe indicar que, en estricto el literal e) del artículo antes citado, relativo a los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje, no es propiamente un costo del arbitraje, sino un gasto que las partes incurren en la defensa para presentar y sustentar sus argumentos en el presente arbitraje.

7.69 En todo caso, las Partes no han ofrecido medios probatorios respecto de los gastos de defensa legal en la etapa procesal correspondiente; por lo que, el Árbitro Único no tiene elementos para determinar su razonabilidad; por lo que considera que, cada Parte debe asumir los gastos de defensa legal.

7.70 Al respecto, se debe indicar que el Contratista presentó un recibo por honorarios de su abogado en el segundo escrito de alegatos que fue presentado fuera del plazo establecido. En todo caso, se debe recordar que, en la Audiencia Única se dispuso el cierre de la etapa probatoria y que no se admitirán nuevos medios probatorios; por lo que no corresponde valorar la razonabilidad de los honorarios del abogado del Contratista.

7.71 En relación con los gastos pagados por el Contratista para el proceso de conciliación que el Contratista acredita con el Recibo Nro. 000089; cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 70 del del Decreto Legislativo Nro. 1071 y el artículo 69 del Reglamento del Centro antes referidos, no se encuentran dentro del alcance y definición de costos; por lo que, no se acoge este extremo de su pretensión.

7.72 Por otro lado, según lo dispuesto en los artículos 70 y 73 del Decreto Legislativo Nro. 1071, el Tribunal Arbitral distribuirá los costos teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio, y a falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida.

7.73 En el presente caso, el Árbitro Único aprecia que no hay convenio o acuerdo respecto de la distribución de costos.

7.74 En todo caso, se debe indicar que, según el numeral 1 del 73 del Decreto Legislativo 1071 *"(…) a falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida";* y; en este sentido, considerando que se acoge la primera y segunda pretensión del Contratista, el Árbitro Único estima condenar a la Entidad al pago de los costos, según la liquidación

presentada por el Contratista en su escrito de alegatos finales, con las acotaciones y alcances de conceptos antes señalados.

VIII. Decisión

Conforme con el estado del proceso, el Árbitro Único **RESUELVE**:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la primera pretensión principal; y, en consecuencia, **ORDENA** que el PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER) pague a la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L., la suma de S/ 61, 850.00 (sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles).

SEGUNDO: Declarar **FUNDADA** la segunda pretensión principal; y, en consecuencia, **ORDENA** el PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER) pague a la EMPRESA DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN MEGACONST E.I.R.L., los intereses legales generados por el retraso en el pago de la suma de S/ 61, 850.00 (sesenta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), devengados desde la oportunidad en que debió realizarse el pago hasta su fecha efectiva.

TERCERO: Declarar **FUNDADA EN PARTE** la tercera pretensión principal; y en consecuencia, **ORDENA** que el PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER) pague los costos del presente proceso arbitral de acuerdo con lo expuesto en este Laudo.

Adolfo A. Pulgar Soarez
Árbitro Único